זיהוי התכנית				
מספר התכנית:	מגיש התכנית:	עורך התכנית:	סמכות:	ת.עמידה:
1095330	**רג'ואן אמיר**	**ביטמן בועז**	**ועדה מחוזית**	**30/07/2023**
רחוב, שכונה:				
הסדנא 5 , תלפיות תעשיה				

גוש	חלקה	בשלמות
30140	8	כן

עיקרי התכנית ומטרותיה
חוות הדעת מתייחסת לגרסת מסמכי המבא"ת שעמדו בתנאי סף: הוראות 14 תשריט 8

קביעת הוראות להריסה (על פי תכנית תב״ע 101-0071951) .
קביעת הוראות בינוי, שינוי ייעוד למגורים מסחר ותעסוקה

1. שינוי ייעוד למגורים תעסוקה ומסחר, מבני ציבור ודרך מוצעת
2. קביעת בינוי להקמת שלושה בניינים מעל קומת מסד משותפת.
3. קביעת אחוזי בניה ל-1050% סה״ מעל לקרקע .
4. היקף המגורים המוצע הוא 38970 מ״ר עיקרי ועוד 9742 מ״ר שרות מעל לקרקע.
5. היקף המסחר המוצע הוא 3933 מ״ר עיקרי ו 694 מ״ר שרות.
6. היקף התעסוקה המוצע הוא 23265 מ״ר ו 4370 מ״ר שרות מעל לקרקע.
7. קביעת מספר יחידות הדיור ל 450 יחידות דיור.
8. שטח ממוצע של יחידת דיור הוא 86.6 מ״ר עיקרי.
9. קביעת הפרשות לצורכי ציבור עבור הרחבת דרך בחלק הצפוני של התכנית ושטח לבנייני ציבור בחלק הדרומי של התכנית .
10. קביעת מספר קומות ל-30 קומות ממפלס הכניסה הקובעת (נספח הבינוי מציג בניינים עד 25 קומות בדירוג)
11. קביעת קווי בניין מירביים
12. קביעת הוראות בינוי וקביעת תנאים למתן היתר בניה
13. קביעת השימושים המותרים בשטח התכנית

14. קביעת הוראות להריסת מבנים/ גדרות/ אלמנטים בנויים

15. קביעת הוראות לטיפול בעצים בוגרים. 9. קביעת הוראות בינוי ופיתוח

16. קביעת הוראות בגין הוספה ורישום שטחי ציבור

17. קביעת הוראות בגין איחוד וחלוקה

18. קביעת הנחיות סביבתיות והנחיות למניעת מטרדים סביבתיים

תיאור כמותי של המוצע בתכנית

יעוד הקרקע	מס' יח"ד	שטח המגרשים ביעוד		היקפי בניה מ"ר – מרבי מעל לקרקע	הערות
		מ"ר	%		
דרך מאושרת		489	3.67		
דרך מוצעת		1439	10.79		
מבנים ומוסדות ציבור		3696	27.72	לא רשום בתכנית	
מגורים מסחר ותעסוקה	450	7711.99	57.82	80974	המהווים 1050 אחוז מרבי
סה"כ		**13337**	**100**		

תיאור המצב הקיים

בשטח קיימים שלושה בניינים
הבניין הצפוני בן 6 קומות
ועוד שני בניינים בגובה של 2 קומות
בנייני תעשיה הכוללים מוסכים, מלאכה משרדים ואולמות אירועים

תכניות מאושרות ותכניות קודמות בשטח התכנית

התכנית המאושרת החלה בחלקה היא תכנית מספר 71951 שאושרה בשנת 2016
מדובר על תכנית כוללת של כל המגרשים לאורך המשך רחוב פייר קניג שנמצא בביצוע.
התכנית קבעה בהתאם לתכנית האב שאושרה
בנייה עבור מסחר ותעסוקה בלבד בגובה של 18 קומות ו 500 אחוזי בנייה
התכנית קודמה על ידי עיריית ירושלים.

היתרים:
ל"ר
כל הבניינים מוצעים להריסה

עבירות בניה:

ל"ר
כל הבניינים מוצעים להריסה

התייחסות למבנים ואתרים לשימור

ל"ר

התאמת התכנית לתכנית המתאר/ לתכנית שכונתית / מדיניות

א. ייעוד לפי תכנית המתאר: אזור תעשייה

ב. התייחסות לתבנית הבנייה: על פי תכנית מאושרת 18 קומות – 13 קומות מעל 5 קומות מסד

ג. תכנית שכונתית: תכנית אב מעודכנת לאזור התעסוקה של תלפיות הקובעת :

- מתחם 12 על פי תכנית האב.
- אזור עירוני מעורב א.
- הפרשה של 40 אחוז משטח המגרש.
- 850 אחוזי בניה מעל לקרקע (שהם 500 אחוזי בניה לפני ההפרשה)
- קביעת 6 קומות מסד ומעליהם מגדלים עד 30 קומות.
- קביעת תמהיל החלוקה בין השימושים השונים.
- אפשרות להגדלה של 200 אחוז נוספים בכול שדוח שמאי יצדיק זאת.

ד. תקן חנייה עירוני: על פי 5166ב

התאמת התכנית לתכניות המתאר המחוזיות - תמ"מ 1/ 30

תואם

התאמת התכנית לתכניות מתאר ארציות

תמ"א 35	תואם
תמ"א 1	תואם
תמ"א 18	ל"ר
אחרת	

מענה פרוגרמטי לצרכי הציבור

שימוש	**נדרש עפ"י תדריך ההקצאות**	**מוצע בתכנית**	**הערות**
שצ"פ	כן	לא	
מבני ציבור	כן	כן	
עתודות / אחר	כן	הרחבת דרך	

חוות דעת מחלקות עירייה שנדרשו בפתיחת תיק	
התובע העירוני	לא התקבל
צוות בקרת תכנון פיזי	לא התקבל
הרשות הארצית לכבאות והצלה	לא התקבל
המחלקה לאיכות הסביבה	לא התקבל
אגף מבני ציבור- המחל' לתכנון מבני ציבור	לא התקבל
אגף תברואה	לא התקבל
אגף נכסי עיריה	מונה תדפיס הוראות 15 מונה תדפיס תשריט 8 מתחם רד'ואן- הסדנא פייר קניג בדיקת בעלויות ונכסים בתחום התכנית גוש/ חלקה 30140/8 בעלויות פרטיות הערות הנכסים 1. התכנית תכלול הוראות איחוד וחלוקה בכל תחום התכנית לפי פרק ג סימן ז לחוק ותכלול טבלת הקצאה במסגרתה השטח לצרכי ציבור יירשם ע"ש העירייה. 2.תנאי להיתר בניה יהא רישום תצ"ר. 3. יש להוסיף סעיף הפקעה(לגיבוי) בנוסח מטה: הפקעה לא הוכן תצ"ר לא נרשמו השטחים על שם עיריית ירושלים, רשאית הוועדה המקומית להפקיע את השטחים הציבוריים בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 וכן לגבות את הוצאות ההפקעה ממגישי התכנית. 4. סוג, היקף ומיקום ההפרשות לצרכי ציבור יהא בהתאם לחוו"ד מחלקת מדיניות התכנון.במידה ותדרשנה הפרשות מבונות, הן גם תירשמנה ע"ש העיריה במסגרת הוראות האיחוד וחלוקה.
חברת חשמל לישראל	לא התקבל
רשות העתיקות - אריכאולוג מרחב י-ם	לא התקבל
אגף רישוי ופיקוח - מח'	הנדון: חו"ד תכנית מס' 1095330 מתחם רג'ואן – הסדנא פייר קניג, תלפיות

המידע התכנוני	כללי - מדובר בתכנית המבקשת קביעת הוראות להריסה ובינוי ע״פ תכנית 71951, התכנית מבקשת לשנות יעוד מסחר, תעסוקה, מבנים ומוסדות ציבור שנקבעו בתכנית 71951 לדרך מוצעת, מבנים ומוסדות ציבור ומגורים, מסחר ותעסוקה. התכנית חלה על חלקה 8 בגוש 30140, מדובר בגוש מוסדר. יש לבדוק עם אגף נכסים האם יש צורך בביצוע הפקעה בשטחים הציבוריים שבתכנית ואם כן באילו תאי שטח. במידה וההפקעה תבוצע רק על הדרכים תאי שטח מס׳ 2 ו-4 ולא תכלול את תא שטח 3 יהיה צורך לערוך את התכנית כאיחוד ו/או חלוקה על חלק מתחום התכנית דהיינו על תאי שטח 1 ו-3. במקרה בו הרישום יתבצע ע״י הפרשה ללא תמורה לא ניתן לבצע רישום זה מכח פרק ח׳ לחוק התכנון והבנייה אלא ע״י טבלת הקצאה, במקרה זה התכנית תוגדר כתכנית לאיחוד ו/או חלוקה בכל תחום התכנית וסעיף ההפקעה בתקנון ימחק. יש לשים לב כי לפי הוראות המבא״ת תא שטח לא יכול לכלול גם הוראות של הפקעה וגם איחוד וחלוקה היות והרישום במקרה של איחוד וחלוקה נעשה ע״י טבלת הקצאה ולא בהליך של הפקעה. בהתאם לתשובת אגף נכסים במידת הצורך יש לתקן ולהוסיף לתקנון: איחוד וחלוקה: - תכנית זו כוללת הוראות איחוד וחלוקה לפי הוראות פרק ג סימן ז לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. - השטחים הכלולים בתכנית זו יחולקו מחדש בהתאם לתשריט ולטבלת ההקצאות המהווים חלק מתכנית זו. במידה והתכנית תכלול גם שטחים להפקעה הנוסח יהיה כדלקמן: ״השטחים הכלולים בתכנית זו, המיועדים לאיחוד וחלוקה כמסומן בתשריט, יחולקו מחדש בהתאם לתשריט ולטבלת ההקצאות המהווים חלק מתכנית זו״. – במקרה זה יש לסמן בתשריט המוצע את השטחים המיועדים לאיחוד וחלוקה. יש לצרף לתכנית נספח איחוד וחלוקה הכולל טבלת הקצאה חתומה ע״י כל הבעלים במידה ומדובר באיחוד וחלוקה בהסכמה, במידה ומדובר באיחוד וחלוקה ללא הסכמה יש לצרף טבלת הקצאה ואיזון הערוכה ע״י שמאי וזאת בהתאם להוראות תקנות התכנון והבניה (תכנית איחוד וחלוקה), תשס״ט-2009. תנאים בהליך הרישוי: - תנאי למתן היתר בניה יהיה רישום התצ"ר. לידיעה - ללא המצאת תצ״ר הכשרה לרישום לא יהיה ניתן לקבל תיק מידע להיתר בעת הגשת בקשה להיתר. בדיקה מול תצ״ר ומפת גוש: - בגוש 30140 קיימת מפת גוש סופית. - בחלקה 9 הגובלת דרומית לחלקה 8 קקיימת תצ"ר מס' אליפסה 1409/2017 הרשומה מתאריך 26.04.2018. מבדיקה שנעשתה גבולות החלקה במפת המדידה והקו הכחול תואמים למפת הגוש

	ולתצ״ר הנ״ל. לאחר קבלת חו״ד מאגף נכסים ותשובתם לגבי עניין ההפקעה יש לתקן את התקנון והתשריט המוצע במידת הצורך לפי ההנחיות לעיל, בנוסף יש להשלים תשריט מוצע חתום דיגיטלית ע״י מודד מוסמך ונסח טאבו עדכני, רק לאחר תיקון הנדרש והשלמת המסמכים תתקבל חו״ד סופית.
אגף לשיפור פני העיר אגף שפ"ע - המח' לתחזוקת כבישים ומדרכות	לא התקבל
אדריכל העיר	לא התקבל
תוכנית אב לתחבורה	לא התקבל
אגף תושייה - צוות בקרת תכנון תנועה	לא התקבל
אגף רישוי ופיקוח - המח' להיטלי השבחה	לא התקבל
המחלקה לנגישות	לאורכו של רחוב יד חרוצים, תהא מדרכה רציפה.
	לא התקבל
חברת עדן - אזור תלפיות	התקבל
אגף תכנון העיר - המח' למדיניות התכנון	המקום: א.ת. תלפיות, רח' הסדנא ,7-5 שטח בין רח' הסדנא מצפון, רח' התעשייה ממזרח, והמשכו של פייר קניג ממערב. גוש 30140 חלקה .8 שטח התכנית 13.337 דונם. .2 מצב סטטוטורי: השטח מיועד לפי תב"ע 71951)תכנית הארכת רח' פייר קניג(למסחר, תעסוקה ומבנים ומוסדות ציבור – מגרש 604 בשטח של 12,849 מ"ר; ולדרך מאושרת – 490 מ"ר. לפי המצב המאושר ניתן לבנות 50,687 מ"ר עיקרי)394% בנייה(, 18 קומות. כמו כן במצב המאושר נכללת הקצאת שטח ציבורי בנוי בסך 2,500 מ"ר לשימושי חברה/תרבות. בשטח קיימים שלושה מבני תעשייה ומסחר מחוברים ביניהם. .3 מצב מוצע: • שינוי יעודי הקרקע למגורים, מסחר ותעסוקה – תא שטח 1 בשטח 7,712 מ"ר; למבנים ומוסדות ציבור – תא שטח 3 בשטח 3,696 מ"ר, בצד הדרומי של תחום התכנית; דרך מאושרת – תא שטח 2 בשטח 489 מ"ר לאורך הגבול המערבי של התכנית כהרחבה של רח' פייר קניג; ודרך מוצעת – תא שטח 4 בשטח 1,439 מ"ר בצד הצפוני של התכנית. • הריסת המבנים הקיימים, והקמת 3 בניינים בני 30 קומות, 28 קומות ו24- קומות)ממערב למזרח בהתאמה(, אשר כוללים מסד משותף בן 5 קומות. קומת המרתף העליונה וחלק מקומת הקרקע ישמשו למסחר, קומות המסד תשמשנה לתעסוקה, ושאר הקומות במבנים המוגבהים תשמשנה למגורים. • בתא שטח 1 מוצע שטח כולל בסך 100,640 מ"ר למגורים, מסחר, תעסוקה

וחניון, מתוכם שטח מרבי בסך 80,974 מ"ר)1,050%בנייה(, ו- 66,168 מ"ר שטח עיקרי) 858% בנייה(. מתוך השטח העיקרי מוצע שטח בנוי בסך 38,970 מ"ר למגורים, 3,933 מ"ר למסחר ו23,265- מ"ר לתעסוקה.
• מוצעות 450 יח"ד, בצפיפות של 58 יח"ד לדונם.
האגף לתכנון העיר, המחלקה למדיניות התכנון
כיכר ספרא ,1 ירושלים ,91007 טל. ,02-6297677 פקס 02-6295983
Safra square 1, Jerusalem 91007, Israel. Tel 02-6297677, Fax 02-6295983
4. הערכת התכנית:
1(התכנית המוצעת כלולה בתחום תכנית האב המעודכנת למתחם תלפיות אשר מציעה תוספת משמעותית של מגורים באזור. בין עקרונות תכנית האב המעודכנת נקבע כי תכניות מפורטות שיוגשו על פיה יציעו הפרשת קרקע בהיקף של 40% מהשטח וכן הקצאת שטחי ציבור מבונים, לפי מפתח שנקבע ל- 10 מ"ר בנוי לכל יח"ד שמוצעת.
2(שטח התכנית המוצעת כלול במתחם 12 לפי תכנית האב. במתחם זה מוצעת לפי תכנית האב הפרשת קרקע לייעוד של מבנים ומוסדות ציבור בשטח של 3.6 דונם, בצדה המזרחי של חלקה ,8 וכן הפרשה לשצ"פ בגודל 1.5 דונם לאורך הגבול הצפוני של שטח התכנית, בחזית רח' הסדנא, המהווה חלק משדירת רוחב דרומית ע"פ תכנית האב. כמו כן מוצעת זיקת הנאה למעבר רגלי החוצה את המתחם מצפון לדרום בין רח' הסדנא ועד לחלקה 32 שמדרום.
3(התכנית המוצעת לא תואמת במלואה את תפיסת תכנית האב והמלצותיה:
• התכנית מציעה הפרשת קרקע בהיקף מתאים לתכנית האב, אולם השטח למבני ציבור מסומן בצד הדרומי של החלקה ולא בצד המזרחי. תצורת השטח היא ארוכה וצרה ולכן פחות רגולרית מהשטח המוצע בתכנית האב.
• בנוסף, כתוצאה משינוי המיקום של השטח למבני ציבור כמתואר לעיל, התכנית לא מציגה מעבר ציבורי / זיקת הנאה למעבר רגלי בין רח' הסדנא לחלקה 32.
• לאורך רח' הסדנא מוצעת דרך חדשה במקום שצ"פ.
• אין כלל איזכור של הקצאות שטחי ציבור מבונים.
4(מבחינת צרכי הציבור הנגזרים מהתכנית, ההנחה היא שגודל משק הבית הממוצע הצפוי הוא 3.8 נפשות. לפיכך ב 450- יח"ד צפויים להתגורר 1,710 תושבים.
לפי שנתון חינוך בגודל 2.2%)38 ילדים לשנתון(צפוי ביקוש ל3- כיתות מעון יום, 4 כיתות גן ילדים, 8 כיתות בי"ס יסודי ו8- כיתות בי"ס על-יסודי.
נדרשים שני בתי כנסת בשטח 400 מ"ר כ"א. כמו כן נדרשת שלוחת מתנ"ס בשטח של 450 מ"ר.
5(תא שטח 3 המיועד למבנים ומוסדות ציבור ייועד לשימושי חינוך – בית ספר. כאמור, תצורת תא שטח 3 היא ארוכה וצרה ולא רגולרית , ולא ברור אם ניתן לבנות בי"ס ראוי בשטח זה כפי שהוא. אמנם רוחב המגרש מצפון לדרום עשוי להספיק למבנה, אך ה העמדה יוצרת מצב שבו המבנה ית פוס את כל רוחב המגרש מצפון לדרום והחצר יכולה להתפרס מצד אחד או שניים של ביה"ס, אך לא מקיפה אותו, והדבר בעייתי מאוד מבחינה בטיחותית, יציאות חירום וכיו"ב. לפיכך נדרש להציג הוכחת היתכנות לבינוי בי"ס 18 כיתות לאישור המח' לתכנון מבני ציבור ומנח"י. במידה ואין היתכנות לבנ יית ביה"ס במגרש כפי שהוא מוצע, יש לשנות את צורת המגרש על מנת שתהיה מתאימה להנחיות מח' תכנון מבני ציבור ומנח"י. יש לקבוע בתא שטח זה זכויות בנייה בסך ,240% ובינוי עד 6 קומות.
6(בהמשך לנזכר לעיל, יש להציע הקצאות בנויות בהתאם למפתח שנקבע בתכנית האב, כלומר סך של 4,500 מ "ר, 10 מ"ר על כל יח"ד. אנו ממליצים כי השטח הציבורי הבנוי יוקצה לשימושים הבאים:

	• אשכול מעונות יום בן 3 כיתות, בשטח בנוי בסך 441 מ"ר)147 מ"ר בנוי לכל כיתה(, עם חצרות צמודות בשטח כולל בסך 305 מ"ר . • ארבע כיתות גן ילדים, בשטח של 130 מ"ר בנוי לכל כיתה ו175- מ"ר חצר צמודה לכל כיתה. סה"כ שטח בנוי בסך 520 מ"ר וחצרות בסך 700 מ"ר. • המיקום המועדף למעונות ולגנים ולחצרות הצמודות להם הוא בקומת הקרקע. אולם במידה ולא ניתן להקצות שטח ים בקומת הקרקע, אשכול המעונות וכיתות הגן י וקצו ב קומה הראשונה שמעל לקומות המסד, כאשר החצרות יהיו על גג המסד. • שני בתי כנסת בשטח בנוי בסך 400 מ"ר כ"א, סה"כ 800 מ"ר. • שלוחת מתנ"ס בשטח בנוי בסך 450 מ"ר. • תחנת לבריאות המשפחה)טיפת חלב(בשטח בנוי בסך 300 מ"ר. • מרכז לגיל הרך בשטח של 984 מ"ר. 7(הבינוי המפורט של השטחים הציבוריים הנ"ל, יתואם לעת הגשת הבקשה להיתר בנייה מול המחלקה לתכנון מבני ציבור והאגפים הרלוונטיים - מנח"י, מבני דת, אגף חברה ומינהל קהילה. בין השאר יש להציג כניסה נפרדת לשטחים הציבורי ים ולהנגיש אותם. לפי הנחיות משרד הבריאות, בנוסף לכ ניסה הנפרדת למעון היום, יש להציג כניסה נפרדת למטבח בישול של המעון. במידת הצורך יותקנו מעל חלק משטח י החצרות רשתות, או אלמנטים אחרים להצללה ולהגנה. 8(יש לפרט בהוראות התכנית את השטחים המוצעים לשימושים הציבוריים הנ"ל – שטח בנוי וחצרות, ולהציג אותם בנספח הבינוי, גם אם המיקום שלהם לא מחייב לתכנון המפורט הסופי אשר יאושר ע"י המח' לתכנון מבני ציבור. 9(עוד יש לציין בתנאים למתן היתר בנייה כי השטח הציבורי בתחום הבניין ייוחד לרשות המקומית ויתוכנן כיחידה עצמאית בעלת כניסה נפרדת. תנאי להיתר בנייה יהיה אישור אגף הנכסים בדבר השטח הציבורי. 10(יש לעגן סעיף הפקעה לפיו "השטחים המיועדים לצרכי ציבור יופקעו ע"י הרשות המקומית ויירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' ובכפוף לכל דין". 11(התכנית כוללת הקצאת שטחים בנויים לשימוש ציבורי ולפיכך יש לחתום על הסכם טרום תב"ע אשר יגדיר את התנאים לבניית שטחים אלה והעברתם לחזקת העירייה. 12(בחזית רח' הסדנא, על תא שטח 4 יש להציע שצ"פ ולא דרך חדשה - בהתאם להנחיות תכנית האב. 13(הערה טכנית: סעיף 7.1 - שלבי ביצוע מנוסח באופן שגוי. מצוין שניתן יהיה להוציא היתרי בנייה בנפרד, וכן לגבי תעודות גמר בשלבים. סעיף זה נועד לפירוט התנאים לקידום התכנית או היתר מכוחה לפי שלבים.

מסקנות בדיקת התכנית לאור שיקולים תכנוניים		
	היתרונות העיקריים של התכנית	**החסרונות העיקריים של התכנית**
התאמה לחזון העיר	התחדשות למתחם שלם תוספת משמעותית של יחידות דיור תעסוק ומסחר	
כלכלת היישוב/ הרשות:		
השפעות חברתיות:		
תשתיות ותחבורה:	הרחת דרך משמעותית	
סביבה ונוף:		
אחר:	הפרשת שטח לבית ספר	

החלטות קודמות

תאריך דיון	החלטה
23/07/2023	הוועדה המקומית מחליטה להצטרף כמגישה לתכנית על מנת לאפשר את קידום התכנית על מתחם גדול המייצר הפרשות משמעותיות לצורכי ציבור.

המלצת מהנדס העיר

להמליץ להפקיד את התכנית בתנאים

להמליץ לוועדה המחוזית להפקיד את התכנית בתנאים הבאים :

1. התכנית מקודמת יחד עם תכנית נוספת של אותו בעלים – תכנית מספר 1229517 שטרם עמדה בתנאי סף.
2. תכנית 1229517 היא תכנית החלה על מגרש קטן יחסית ויזם התכנית מבקש לאשר בו בניין מגורים מעל קומת מסחר בלבד ולא בניין הכולל עירוב שימושים שהוא בעייתי יותר במגרש קטן.
3. ניתן לאשר במסגרת תכנית 1229517 ככול שתקודם מגורים בלבד מעל קומת מסחר וזאת באמצעות העברת שטחי התעסוקה והשטחים הציבורים הנדרשים בו לתכנית זו על ידי הגדלת השטחים לבנייני ציבור ולתעסוקה בהתאם.
4. יש להציג חישובי שטחים בהתאם בשתי התכניות.
5. בהתאם למדיניות שנקבע בתכנית האב שטחי הבנייה המרביים יקבעו ל-850%, מתוכם 60% למסחר, 300% לתעסוקה בקומות המסד ו- 490% למגורים. ייעוד תא שטח 1 ישונה לעירוני מעורב.
6. לא הוצגה חוות דעת שמאית שמציגה כי כדי להבטיח את ישימות התכנית יש צורך בתוספת זכויות בניה או שינוי של תמהיל השימושים המוצע.

7. ככול ויוגש דוח שמאי כאמור הוא ייבחן על ידיי היועץ השמאי של הוועדה המחוזית וייבחן הצורך בהגדלת זכויות הבניה או שינוי של תמהיל השימושים כפי שמוצע בתכנית.
8. ככול והבדיקה השמאית תראה כי אין צורך בשינויים ניתן יהיה להציע תוספת של דירות להשכרה על פי ההנחיות הבאות:

א. הוועדה תציין כי בשנים האחרונות מדיניות התכנון הארצית והמחוזית מעודדת את הגדלת היצע הדיור להשכרה ובהישג יד. הוועדה סבורה כי ראוי להציע גם במסגרת תכנית זו יחידות דיור להשכרה בהישג יד, בהתאם להוראות התוספת השישית לחוק.

ב. בהתאם לכך, הוועדה קובעת כי תיקבע תוספת של 200% זכויות בניה למגורים עבור דיור להשכרה בהישג יד, מעבר להיקף של 490% למגורים שהתאפשרו בהתאם למדיניות בתכנית האב לתלפיות.

ג. תוספת הזכויות לא תחרוג ממספר הקומות האפשרי במגרש עבור מבנה בגובה של עד 30 קומות.

ד. יקבע בהוראות התכנית כי הוראות התוספת השישית יחולו על יחידות דיור להשכרה וכי לפחות 25% מיחידות דיור אלה תהיינה יחידות דיור להשכרה במחיר מופחת וכי השטח הכולל לבנייה של יחידות הדיור להשכרה במחיר המופחת יהיה לפחות 20% מהשטח הכולל לבנייה של יחידות הדיור לדיור בהישג יד בהתאם להוראות התוספת השישית.

ה. כן יקבע כי ההוראות, וזכויות הבניה ליחידות הדיור שהתווספו לתכנית, שהוחלו עליהן הוראות התוספת השישית ושבנייתן לא מומשה, יפקעו בתום חמש שנים מיום אישור התכנית.

9. תנאי להפקדה יהא הטמעת הוראות מתכנית האב בהנחיית לשכת התכנון לרבות שלביות ביצוע אשר תבטיח את מימוש המסד בהינף אחד וכתנאי למימוש המגורים.
10. ייקבע בהוראות התכנית כי גג המסד יהיה גג פעיל ויתמוך בשירותי הקומה השביעית בין אם למבני ציבור ו/או שימושים משותפים למגורים כן ייקבעו הוראות לפיתוח הגג כגג ירוק בהנחיית לשכת התכנון.
11. בהתאם לתכנית האב מספר יח"ד בתכנית יקבע בהתאם לתמהיל יחידות הדיור שנקבע בתכנית האב. לרבות היקף יחידות דיור קטנות כן יקבע כי לא יותר ניוד זכויות שאינן למגורים לשימושי מגורים ותקבע על כך הוראת סטייה ניכרת.
12. על מנת להבטיח מופע ראוי של הבינוי המוצע, ייקבעו קווי בניין נפרדים ומחייבים, וזאת לשם יצירת מבנים המאופיינים בפשטות גיאומטרית ככל הניתן ללא שבירה של מעטפת החזית. כן יקבע קו בניין 0 מחייב לרחובות, קוו הבניין לכיוון דרום בחלק המערבי ייקבע ל 5 מטרים לכיוון

מגרש עירוני מעורב סמוך.

13. יוטמעו הוראות להבטחת חזית עירונית פעילה כלפי רחוב הסדנא , הבטחת רציפות המרחב הציבורי בתכנית, עיצוב המגדל והמרפסות והבטחה של שילוב מיטבי של מתקנים טכניים בתת הקרקע ו/או באופן צידי במגרש ללא חזית לרחובות ו/או על גג המגדל.
14. על מנת להבטיח את מופע הבינוי המוצע ואת החזית המסחרית המוצעת, ייקבע בהוראות התכנית סעיף סטייה ניכרת לעניין מספר הקומות, קווי הבניין והחזית המסחרית.
15. תיקבע בהוראות התכנית שלביות ביצוע לפיה הבינוי המוצע בתכנית יוקם בשלבים – שלב ראשון כל קומות המסד ושלב שני יכול להיות כל מגדל מעל קומות המסד בנפרד.
16. תנאי להפקדת התכנית יהא בחינת הצורך בהרחבת זכות הדרך ברחוב הסדנא כפי שמוצע בתכנית ובהתאם לבחינה זו לשנות את יתר שטח ההרחבה לשטח ציבורי פתוח כדי לייצר את השדרה המוצעת על פי תכנית האב.
17. יש להבטיח במסגרת התכנית מדרכות ברוחב 3.5 מטר לפחות לכל הרחובות הסובבים.
18. יקבע בהוראות התכנית כי תקן החנייה יהיה בהתאם לתקן התקף בעת מתן היתר הבנייה בתוספת של 10% מסך יחידות הדיור לטובת חניות אורחים.
19. יקבע בהוראות התכנית כי בינוי החניון יכלול הכנת תשתית לטעינה חשמלית בכל מקומות החניה, לרבות חדר שנאים ככל שיהיה בכך צורך.
20. בהתאם לתכנית האב היקף ההקצאה לשטח ציבורי בנוי יעמוד 10 מ"ר בנוי (כולל חצרות) לכל יחידת דיור.
21. יש לעגן במסמכי התכנית את חוות הדעת של המחלקה למדיניות תכנון המתייחסת להיקף יחידות הדיור המוצע בתכנית , ככול וישתנו מספר יחידות הדיור יש לעדכן את חוות הדעת בהתאם.
22. השטח הציבורי הבנוי יוקצה לשימושים הבאים:

- אשכול מעונות יום בן 3 כיתות, בשטח בנוי בסך 441 מ"ר)147 מ"ר בנוי לכל כיתה(, עם חצרות צמודות בשטח כולל בסך 305 מ"ר .
- ארבע כיתות גן ילדים, בשטח של 130 מ"ר בנוי לכל כיתה ו175- מ"ר חצר צמודה לכל כיתה.

סה"כ שטח בנוי בסך 520 מ"ר וחצרות בסך 700 מ"ר.

- המיקום המועדף למעונות ולגנים ולחצרות הצמודות להם הוא בקומת הקרקע. אולם במידה ולא ניתן להקצות שטח ים בקומת הקרקע, אשכול המעונות וכיתות הגן יוקצו בקומה הראשונה שמעל לקומות המסד, כאשר החצרות יהיו על גג המסד.

- שני בתי כנסת בשטח בנוי בסך 400 מ"ר כ"א, סה"כ 800 מ"ר.
- שלוחת מתנ"ס בשטח בנוי בסך 450 מ"ר.
- תחנת לבריאות המשפחה (טיפת חלב) בשטח בנוי בסך 300 מ"ר.
- מרכז לגיל הרך בשטח של 984 מ"ר.

23. הבינוי המפורט של השטחים הציבוריים הנ"ל, יתואם לעת הגשת הבקשה להיתר בנייה מול המחלקה לתכנון מבני ציבור והאגפים הרלוונטיים - מנח"י, מבני דת, אגף חברה ומינהל קהילה. בין השאר יש להציג כניסה נפרדת לשטחים הציבוריים ולהנגיש אותם. לפי הנחיות משרד הבריאות, בנוסף לכניסה הנפרדת למעון היום, יש להציג כניסה נפרדת למטבח בישול של המעון. במידת הצורך יותקנו מעל חלק משטחי החצרות רשתות, או אלמנטים אחרים להצללה ולהגנה.
24. יש לפרט בהוראות התכנית את השטחים המוצעים לשימושים הציבוריים הנ"ל – שטח בנוי וחצרות, ולהציג אותם בנספח הבינוי, גם אם המיקום שלהם לא מחייב לתכנון המפורט הסופי אשר יאושר ע"י המח' לתכנון מבני ציבור.
25. יש לציין בתנאים למתן היתר בנייה כי השטח הציבורי בתחום הבניין ייוחד לרשות המקומית ויתוכנן כיחידה עצמאית בעלת כניסה נפרדת.
26. תנאי להיתר בנייה יהיה אישור אגף הנכסים בדבר השטח הציבורי.
27. התכנית אינה מציגה בינוי ואחוזי בניה לשטח לבנייני ציבור המוצעים בתכנית – יש לקבוע בינוי בהיקף של 240 אחוז מעל לקרקע בשש קומות.
28. יש לעגן סעיף הפקעה לפיו "השטחים המיועדים לצרכי ציבור יופקעו ע"י הרשות המקומית ויירשמו על שם הרשות המקומית בהתאם להוראות פרק ח' ובכפוף לכל דין".
29. תנאי להפקדת התכנית יהיה הצגת ההפרשות המבונות בנספח הבינוי של התכנית וקביעת הוראות בתכנית בנוגע להפרשה מבונה בדרך של הפקעה בהנחיית לשכת התכנון.
30. תנאי להיתר בניה יהא השלמת הסקרים והתיאומים הנדרשים בהתאם להנחיות הוראות סעיף 6.2 בתכנית האב לרבות מיפוי שימושים מטרדיים בסביבת הפרויקט, ביצוע סקר היסטורי phase 1 ותכנית דיגום קרקע לאישור המשרד להגנת הסביבה.
31. בהתאם לתוצאות הסקר תיקבע שלביות ביצוע אשר תבטיח בניית השימושים רגישים בתכנית לאחר פינוי השימושים המטרדים או בביצוע מיגון נדרשים מפניהם.
32. תנאי למתן היתר בניה יהיה אישור המחלקה לאיכות הסביבה.
33. יוטמעו הוראות לניהול מי נגר בהנחיית היועצת הסביבתית של לשכת התכנון.

34. ייקבע בהוראות התכנית כי הבנייה תבוצע לפי בנייה ירוקה ברמה של שלושה כוכבים.

35. ייקבע בהוראות התכנית כי תובטח תשתית לשני זרמי אשפה לפחות בכל בניין. כן יקבע כי פתרונות האשפה יתואמו עם אדריכל העיר כתנאי להיתר הבניה.

36. יש להוסיף סעיף הפקעה בנוסח מטה:

לא הוכן תצ"ר לא נרשמו השטחים על שם עיריית ירושלים, רשאית הוועדה המקומית להפקיע את השטחים הציבוריים בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה תשכ"ה – 1965 וכן לגבות את הוצאות ההפקעה ממגישי התכנית.

37. תנאי להיתר בניה יהיה אישור תצ"ר.

38. תנאי להפקדת התכנית יהיה השלמת חוות הדעת של המחלקות הבאות: הרשות הארצית לכיבוי והצלה, מבני ציבור, חברת החשמל, רשות העתיקות, תושי"ה תנועה וחניה, שפ"ע גננות, משרד הביטחון.

39. התכנית מציעה את ההפרשה לצורכי ציבור עבור שטח לבית הספר לא על פי הסימון בתכנית האב וזאת מכיוון שנבחנו חלופות בינוי על פי תכנית האב שלא אפשרו הקמת שלושה בניינים בחלק המזרחי של התכנית ולכן המיקום מקובל , יש לקבל חוות דעת של אגף למבני ציבור כי תצורת המגרש המוצעת מתאימה להקמת בית ספר. (יש לציין כי במגרש מדרום שבו הייתה אמורה להיות הרחבה של שטח לבנייני ציבור – בוצעה בפועל בנייה חדשה על פי תכנית מאושרת שלא תאפשר הרחבה של השטח הציבורי).

40. לא מוצעת זיקת הנאה למעבר דרומה מרח' הסדנא למגרש 32 בסתירה לתכנית האב וזאת לאור השינוי במיקום של השטח לבנייני ציבור-שלא מאפשר ייצירת מעבר החוצה את השטח המוצע לבית ספר.

41. נפח בינוי – נפח הבינוי בנספח הבינוי אינו ברור. אין כותרות בחתכים / חזיתות בנספח הבינוי ולא ברור איזה שרטוט מתייחס לאיזה חתך, אין ציון של חץ צפון בתכניות והצגה של תכנון תנועה / מרחב ציבורי עתידי בשטחי ההפקעה- יש להשלים נתונים של מפלסים ומספר קומות בחזיתות ובחתכים.

42. הכניסות למגורים בנספח הבינוי מוצגות בצידו הדרומי של תא שטח 1 – למרות שבהוראות התכנית מצויין כי הכניסה תהיה מרח' הסדנא וביחס למפלס של רח' הסדנא- יש להבהיר.

43. מומלץ לדרוש הצגת נספח פיתוח בו יוצגו פיתוח במפלס הקרקע ומפלס גג הפודיום עם ציון מפלסים והתייחסות לפיתוח העתידי בתחום פייר קניג דרום, הרחבת רח' הסדנא וכו'.

44. הוראות פיתוח – סעיף 4.3 ג' – פיתוח - ישנה התייחסות למיקום פילרים ואלמנטים טכניים

אחרים כחלק מפיתוח סביבת הבניין, ההתייחסות בסעיף זה בעייתית ויתכן ותאפשר הצבת פילרים או תשתיות אחרות בצורה שתפריע למרחב הציבורי. מומלץ לשקול ניסוח מחדש של סעיפים אלו והתייחסות לפתרונות לסוגיות הטכניות הנ"ל בנספח פיתוח ובשלב היתר הבניה לתאם זאת עם מהנדס העיר.

45. מומלץ לדרוש הצגת התייחסות לפיתוח השטח בהרחבת רח' הסדנה ואופי המפגש של הבינוי עם הרחוב המורחב.
46. נספח התנועה והחניה – הנספח אינו מציג פתרון חניה ל שב"צ מעבר לכניסה לחניה מתוך רמפת הכניסה לחניון של הפרוייקט ואינו מציג מבני ציבור כלל בטבלת מאזן החניה- יש לתקן בהתאם .
47. יש לציין כי התכניות בנספח אינן מוצפנות וכי מסגרת עם קואורדינטות מוצגת בצורה שאינה ברורה לחלוטין.
48. אין התייחסות לחתכי הרחוב בתכנית התנועה בתכנית האב – במיוחד לא לחתך L- L המציג פורטל יציאה מחניון תת קרקעי ונמצא ממול לחזית הפרוייקט לרח' פייר קניג.
49. בנספח התנועה של תכנית האב מוצגים חתכים LL ו- II. כ"כ מוצג חתך D-D ברח' הסדנה שאינו תואם את החתך החדש עם הרחבת הדרך. מומלץ להציג התייחסות אל חתכי הרחוב בנספח התנועה.
50. בהתאם למדיניות התכנון המעודדת מימוש תכניות בפרקי זמן סבירים, הוועדה קובעת כי תיקבע בתכנית הוראת פקיעת תוקף לפיה פרק הזמן למימוש התכנית יהיה חמש שנים מיום פרסומה למתן תוקף, וכי לאחר פרק זמן זה יפקע תוקפה. כן יקבע בהוראות התכנית כי הוועדה המחוזית תהא רשאית להאריך מועד זה מנימוקים מיוחדים שירשמו. מסמכי התכנית יתוקנו בהתאם בהנחיית לשכת התכנון.
51. בשים לב לכך שמדובר בתכנית נקודתית, אשר אמנם תואמת את מדיניות התכנון של הוועדה, אך הנהנה העיקרי ממנה צפוי להיות מגיש התכנית, תנאי להפקדת התכנית יהיה קבלת כתב שיפוי כנגד תביעות פיצויים בהתאם לסעיף 197 לחוק התכנון והבנייה.
52. בעת פרסום דבר הפקדת התכנית, ובנוסף לדרישות החוק, יש למסור הודעות בדבר הפקדת התכנית באמצעות הנחת הודעות בתיבות הדואר של הבניינים הקיימים הכלולות בתחום התכנית ובחלקות מצרניות. הכל בהתאם להנחיות לשכת התכנון.

53. **הערות טכניות**

1. תיקונים טכניים – בתכנית מס' טעויות טכניות אותן כדאי לתקן /להבהיר:
2. נספחי הבינוי אינם ברורים בהמשך להערות קודמות בחו"ד – חסרים סימוני חתכים/חזיתות, חץ צפון, סימון רחובות גובלים וגבולות התכנית, קווי בניין, מפלסים וכו' בחתכים וחזיתות בנספח הבינוי ופרטים נוספים.
3. סעיף 2.2 – עיקרי הוראות התכנית – מס' הקומות אינו תואם לטבלה ,5 לא מוצגים עצים במסמכי התכנית (הסעיף מיותר?), אין הגדרות להריסה בתשריט התכנית – מומלץ לעשות הגהה לסעיף זה ולסעיפים דומים (מטרת התכנית)
4. סעיף 3.2 – חוסר התאמה בין מצב נכנס למצב יוצא
5. סעיף 4.3.2 א' – הוראות בינוי – הוראות לגבי מרפסות ו"אלמנטים בולטים" אינן ברורות – האם ניתן להבליט מרפסות זיז ו"אלמנטים בולטים" מעבר לקווי בניין? מה ההגדרה של "אלמנטים בולטים" וכמה ניתן להבליט אותם? – ישנה הגדרה ברורה בתקנות בנייה במרווחים – מדוע אין הפניה לשם?
6. טבלה 5 – אינה שלמה – חסרה התייחסות לשב"צ ולאחוזי בניה לתעסוקה. ישנן התייחסות כפולה לשטחי מרפסות, גובה הבינוי ביחס לקומות טכניות וכו.
7. סעיף 6.6 תנאים להיתר בניה – תת סעיף 11 - הוצאת עוגני קרקע אינה תנאי להיתר
8. הערה ג מתחת לטבלה 5 לעניין העברת שטחים בין שימוש לשימוש תבוטל.

עורך חוות הדעת			
שם	**תפקיד**	**תאריך**	**חתימה**
אמנון ארבל			